



SAMSUDIN BIN ARIFIN

lwn.

AZUBAH BINTI AWANG ABD. RAHMAN@JUSOH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif(Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel). Pada 30 Mei 2022/28 Syawal 1443H]

Rayuan No. 10000-028-0138-2019

[Tuntutan Hadhanah – Seksyen 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Mohd Zain
daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates*

Peguam Syarie Responden : *Tuan Zulkifli bin Che Yong dan Puan
Syamimi binti Ab Rahman daripada Tetuan
Zulkifli Yong Azmi & Co*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini difailkan oleh Perayu (Defendan) terhadap keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 25 November 2019 dalam Kes Saman No. 10100-028-0178-2016 . Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan bahawa:

“ 1.1 *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yag bernama Ahmad Safwan Fathi bin Samsudin (No. MyKid: 080221-14-1089) hendaklah diberikan kepada Plaintiff (ibu).*

1.2 Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak melawat Bersama dan bermalam terhadap anak tersebut pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan bermula hari Jumaat sehingga hari Ahad.

1.3 Bagi lawatan pada minggu pertama, Plaintiff hendaklah menghantar anak tersebut ke Kelantan dan membawa anak tersebut balik ke kediaman anak tersebut. Bagi lawatan pada minggu ketiga, Defendan hendaklah mengambil anak tersebut di kediaman anak tersebut. Bagi lawatan pada minggu ketiga, Defendan hendaklah mengambil anak tersebut di kediaman anak tersebut dan hendaklah membawa anak tersebut ke rumah di No. 2 Jalan SS 14/6B 47500 Subang Jaya Selangor untuk melawat dan Bersama dengan anak tersebut dan hendaklah menghantar Kembali anak tersebut kepada Plaintiff.

1.4 ...”

2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 03/12/2019 dan seterusnya memfailkan alasan rayuan pada 13/03/2020. Perayu memplidkan tiga (3) alasan rayuan sebagaimana di muka surat 565 dan 566 Rekod Rayuan iaitu:

2.1 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila memerintahkan hak jagaan anak keempat yang bernama Ahmad Safwan Fathi bin Samsudin diserahkan kepada Responden kerana berpendapat Perayu gagal menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada anak tersebut sedangkan dapatan bercanggah dengan keterangan Perayu dan Saksi 1 Perayu yang telah membuktikan anak

tersebut tinggal dalam keadaan selesa dan gembira serta dalam suasana yang kondusif dan berkebakikan di Tanah Merah, Kelantan.

2.2 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum syarak apabila gagal memberikan pertimbangan yang adil berdasarkan kepada fakta-fakta mengenai tempat tinggal anak tersebut sebagaimana keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi dalam perbicaraan lalu sehingga menyebabkan Hakim Bicara menyanggah kehendak peruntukan 86 (2)(b) yang jelas menghendaki Mahkamah memberikan perhatian kepada kemahuan anak tersebut yang telah memilih Perayu sebagai penjaganya.

2.3 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengekalkan status quo keberadaan anak tersebut bersama Perayu sewaktu kes ini dibicarakan lagi sedangkan bertukar-tukar hak penjagaan adalah tidak baik dan mengganggu kebajikan, emosi, sosial dan kebiasaan anak tersebut yang telahpun mumayyiz dan memilih untuk tinggal bersama Perayu.

Fakta Kes

3) Perayu dan Responden telah bernikah pada 10/01/1994 dan bercerai pada 14/04/2016. Sepanjang perkahwinan tersebut, Perayu dan Responden telah dikurniakan dengan empat (4) orang cahayamata iaitu:

3.1 Ahmad Shafiq Fahmi bin Samsudin (No. K/P: 941003-14-6465)

- 3.2 Ahmad Shamil Fadli bin Samsudin (No. K/P: 950907-14-6067)
- 3.3 Aimi Sofia binti Samsudin (No. K/P: 010903-14-1314)
- 3.4 Ahmad Safwan Fathi bin Samsudin (No. K/P: 080221-14-1089)

4) Anak pertama berumur 25 tahun dan anak kedua berumur 24 tahun yang mana kedua-duanya telah melebihi umur 18 tahun dan terkeluar daripada tafsiran Akta Kanak-Kanak 2001. Sementara itu, bagi anak ketiga pula telah mencapai umur mumaiyiz iaitu berusia 18 tahun dan pada 29 Mei 2019, anak tersebut telah membuat pilihan untuk tinggal bersama Responden. Anak keempat pula berumur 11 tahun dan juga telah mencapai umur mumayyiz.

5) Terdapat dakwaan daripada Responden bahawa anak keempat tersebut masih lagi tidak dapat membezakan yang mana baik dan buruk secara keseluruhannya, menyebabkan kes ini telah dibicarakan. Mahkamah telah mengarahkan anak keempat tersebut dibawa ke Mahkamah pada 29 April 2019 untuk ditemu bual oleh Hakim Bicara. Anak keempat tersebut telah menyatakan pilihannya untuk tinggal bersama Perayu.

6) Pada 25 November 2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan memerintahkan hak jagaan anak keempat tersebut diberikan kepada Responden atas asas bahawa Perayu telah gagal menyediakan tempat tinggal yang sewajarnya untuk keselesaan anak tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

7) Rayuan di hadapan kami ini melibatkan keputusan hadhanah bagi anak keempat yang bernama Ahmad Safwan Fathi bin Samsudin. Anak tersebut telah mencapai umur 11 tahun ketika keputusan kes diberikan iaitu umur yang telah mencapai tahap kecerdikan (mumaiyyiz) berdasarkan Seksyen 85, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EUKIS 2003). Dalam prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah, anak tersebut telah menyatakan pilihannya untuk tinggal bersama Perayu. Walau bagaimanapun, atas asas pertimbangan kebajikan, dengan mengambil kira bahawa Perayu telah gagal menyediakan tempat tinggal yang sewajarnya untuk keselesaan anak tersebut maka Hakim Bicara telah memerintahkan bahawa hak jagaan anak tersebut diberikan kepada Responden dan hak lawatan kepada Perayu.

8) Merujuk kepada alasan rayuan dan hujah Perayu, kami berpendapat isu utama dalam rayuan ini adalah sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira kemahuan anak tersebut dalam membuat keputusan, sebaliknya, mempertimbangkan faktor tempat tinggal untuk keselesaan anak tersebut. Dalam isu ini Hakim Bicara berpendapat walaupun anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Perayu, namun isu ini perlu dilihat dari sudut yang luas dan tidak hanya bergantung kepada kehendak anak keempat tersebut semata-mata. Kebajikan anak tersebut hendaklah diukur dari sudut tempat tinggal, keselesaan, pendidikan dan kesihatan. Ulasan lanjut Hakim Bicara berkaitan dapatan tersebut boleh dirujuk pada **Perenggan 16-22 Alasan Penghakiman**.



9) Dalam menghujahkan isu ini, Perayu menyatakan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila dapatannya secara jelas bercanggah dengan kenyataan Perayu dan keterangan Saksi 1 Perayu/Defendan (SD-1). Bagi menjelaskan hujah ini Perayu merujuk kenyataannya semasa di soal semula berkaitan keadaan rumah yang menjadi tempat tinggal sementara anak tersebut (**Rekod Rayuan (Jilid 1) halaman 219**) iaitu:

“ ... Rumahnya sangat kondusif untuk seorang anak lelaki, rumah jenis banglo. Orang yang menjaga itu orang yang saya sangat percayai, beliau juga menjaga saya ketika saya belajar di Kelantan. Keluarga yang menjaga beliau, walaupun sepupu berumur 83 tahun, lebih kepada ayah, namanya Mohd Yunos. Anak Pak Cik Yunos, Kasmah. Anak Kasmah ada dua orang lelaki yang lebih kurang sebaya. Ada dua orang anak perempuan, seorang pelajar UITM dan seorang kakak tingkatan 5 dan seorang lagi anak lelaki sulung. Anak Kasmah 5 orang. Suasana di situ amat kondusif, kawasan strategik, sekolah agama dikelilingi oleh masjid. Persekitaran di Kg. Sat lebih kurang tiga ke empat buah masjid ada di situ. Azan boleh didengar dari rumah dan sekolah. Ada satu buah taman, city campus, kemudahan Safwan amat kondusif...”

10) Perayu menegaskan bahawa kenyataan Perayu tersebut disokong oleh keterangan SD-1 yang bernama Kasmah binti Yunus. SD-1 dalam keterangannya **di halaman 147 Rekod Rayuan** menyatakan bahawa rumahnya adalah “*rumah banglo empat buah bilik. Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang bacaan anak-anak. Pergaulan ada batasan dan bilik berlainan mengikut jantina.*” Selain itu SD-1 juga semasa disoal balas **di halaman 223 Rekod Rayuan** menyatakan “*...saya tak setuju, kerana dia gembira, ada life di situ, kerana di*



hadapan rumah saya ada padang, boleh cycling, ada swimming pool, boleh memanah...”.

11) Responden pula dalam menjawab hujah Perayu menarik perhatian Mahkamah kepada **Perenggan 17 Alasan Penghakiman di halaman 549 Rekod Rayuan (Jilid 2)** berkaitan keterangan SD-1 yang menyatakan anak tersebut telah tinggal dan dijaga oleh SD-1 dan keluarganya di Tanah Merah, Kelantan sejak bulan Mac 2016. Berdasarkan keterangan SD-1 tersebut, Responden menghujahkan bahawa Perayu bukan sahaja tidak menyediakan tempat tinggal yang selesa untuk anak tersebut, malah Perayu telah meletakkan jagaan anak tersebut dalam jagaan pihak ketiga yang bukan mahram dan tidak dikenali oleh Responden. Tambahan pula pada masa tersebut, Perayu masih bekerja dan tinggal di Selangor. Hanya setelah Perayu berhenti kerja, barulah anak tersebut diletakkan di bawah jagaan Perayu sendiri di Tanah Merah, Kelantan. Perayu juga gagal membuktikan perihal keadaan tempat tinggal anak tersebut di rumah SD-1 melalui gambar atau keterangan lain.

12) Untuk memutuskan isu ini, kami telah meneliti Pliding dan Nota Keterangan dalam Rekod Rayuan. Berdasarkan penelitian tersebut, jika dilihat dari sudut zahir tempat tinggal SD1, kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa dapatan Hakim Bicara adalah jelas bercanggah dengan kenyataan Perayu dan keterangan SD1 yang mana tempat tinggal sementara anak tersebut merupakan rumah banglo, mempunyai tempat renang, tempat berbasikal dan kawasan memanah serta sangat luas dan selesa/kondusif.

13) Bagi menjelas lanjut berkaitan soal tempat tinggal ini, kami ingin menyatakan bahawa dalam konteks undang-undang, tempat tinggal merupakan

salah satu daripada keperluan nafkah anak di samping makanan, pakaian, perubatan dan pelajaran. Justeru itu, kanak-kanak yang masih di bawah umur, terutamanya kanak-kanak yang berada dalam tempoh hadanah, berhak mendapat nafkah tempat tinggal daripada bapa atau orang yang bertanggung mengikut hukum syarak. Nafkah anak, termasuk tempat tinggal boleh diadakan sama ada dengan menyediakan keperluan tersebut atau dengan bayaran kos secara munasabah berdasarkan kemampuan dan taraf kehidupan orang yang bertanggung. Perkara ini dinyatakan di ^{dalam} bawah peruntukan Seksyen 73 (1) EUKIS, 2003.

Kewajipan menanggung nafkah anak

(1) Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya

14) Untuk menentukan sama ada tempat tinggal tersebut selesa atau tidak, kami berpendapat pandangan anak tersebut semasa ditemu bual oleh Hakim Bicara juga perlu diambil kira. Ini penting untuk memastikan kebajikan anak tersebut diberi keutamaan sebagaimana pandangan yang dinukilkan oleh **al-Sayyid Sabiq** dalam kitabnya **Fiqh al-Sunnah Jld. 8, halaman 219:**

إن لكل من الحضانة والمحضون حقاً في الحضانة إلا أن حق المحضون أقوى من الحضانة

Bermaksud: Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting daripada hak penjaganya

15) Keperluan untuk mengutamakan kebajikan anak juga telah dijelaskan oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan dalam kes **Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn. Khadijah binti Yaacob[2004] JH 17(1)** iaitu:

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk maslahah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih daripada hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

16) Sungguhpun begitu, berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, dengan hormatnya kami menyatakan bahawa kami gagal menemui catatan Hakim Bicara semasa menjalankan sesi temu bual bersama anak tersebut pada 29 April 2019. Pada hemat kami, catatan berkaitan temu bual tersebut adalah sangat penting untuk disimpan kerana ia merupakan rekod Mahkamah dan berkaitan dengan kehendak Seksyen 87 (2) (b) EUKIS 2003. Hanya melalui temu bual tersebut Mahkamah berpeluang menyelami emosi dan perasaan anak tersebut memandangkan ia adalah antara elemen utama masalah yang harus dijaga dan dititikberatkan dalam membuat pertimbangan sebelum keputusan diberikan.

17) Dalam rayuan ini kami mendapati terdapat perubahan fakta berkaitan dengan tempat tinggal anak tersebut. Anak tersebut kini tinggal bersama Perayu dan tidak lagi tinggal bersama keluarga SD1. Anak tersebut juga telah menjangkau umur 14 tahun dan kini bersekolah di peringkat menengah rendah, tingkatan 2. Selain itu,

kami juga mengambil perhatian berkaitan kenyataan bahawa anak tersebut pernah dijaga oleh Responden pada penghujung tahun 2019. Walau bagaimanapun pada 19/02/2021, anak tersebut telah kembali semula ke Tanah Merah, Kelantan untuk tinggal bersama Perayu. Oleh yang demikian, sebelum memutuskan kes ini, kami sebulat suara bersetuju untuk memanggil anak tersebut bagi sesi temu bual bersama kami berdasarkan peruntukan Seksyen 87 (2) (b) EUKIS, 2003.

18) Kami juga merujuk kepada peruntukan Seksyen 127 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberikan kuasa budi bicara untuk Mahkamah memanggil mana-mana pihak untuk mengemukakan keterangan pada mana-mana peringkat prosiding.

Seksyen 127. Kuasa Mahkamah

Demi kepentingan keadilan, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, memanggil mana-mana pihak untuk mengemukakan keterangan dan boleh memeriksa mana-mana tempat atau barang

19) Dalam memutuskan untuk memanggil anak tersebut, dengan hormatnya kami mengambil panduan daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh **Abu Daud (2277)**.

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ
 أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنَبَةَ
 وَقَدْ تَفَعَّنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَهْمَا
 عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ،
 فَخُذْ بِيَدِ أُيْتِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ،
 فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

Maksudnya: ...Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak membawa anakku bersamanya, sedangkan anakku telah menolongku mengambil air daripada telaga Abi Inabah dan anakku banyak memberi faedah kepadaku daripada pertolongannya itu. Maka Sabda Rasulullah SAW: Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu. Maka suaminya itu menjawab: Siapa yang boleh menghalang hakku tentang anakku ini. Lalu Baginda Rasulullah SAW berkata kepada anak itu: Ini bapa kamu dan ini pula ibu kamu, maka pilihlah siapa di antara kedua-duanya yang engkau suka tinggal bersama.' Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu, lalu perempuan itupun membawa anaknya itu pulang bersamanya.

(Riwayat Abu Daud 2277)

20) Terdapat beberapa riwayat daripada sahabat Nabi SAW yang menceritakan tindakan mereka apabila berhadapan dengan isu penjagaan anak ini. Justeru, di sini kami nukilkan beberapa riwayat daripada

sahabat yang terdapat di dalam Sunan al-Kubra oleh Imam al-Baihaqi. Daripada ‘Umarah al-Jarmiy berkata:

خَيْرَنِي عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَيْنَ أُمِّي، وَعَمِّي، ثُمَّ قَالَ لِأَخِي أَصْغَرَ بَنِي: وَمَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ، مَبْلَغَ هَذَا لَخَيْرُتُهُ

Maksudnya: "Ali RA pernah memberiku pilihan di antara ibuku dan juga bapa saudaraku. Kemudian dikatakan kepada saudaraku yang lebih kecil daripadaku: Hal ini juga sekiranya ia sampai ke tahap ini maka aku akan memberinya pilihan."

Riwayat al-Baihaqi (15761)

Daripada Abd al-Rahman bin Ghanmin berkata:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

Maksudnya: "Umar bin al-Khattab pernah memberi pilihan kepada seorang anak kecil di antara ayah dan ibunya."

Riwayat al-Baihaqi (15762)

21) Ismail San'ani dalam kitab Subul al-Salam Jilid 3 hal. 228 memberi pandangan berkaitan hadis Rasulullah SAW di atas dengan katanya:

فَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ اسْتِغْنَاءِ الصَّغِيرِ بِنَفْسِهِ، يَخِيرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

Maksudnya: Hadis di atas menunjukkan bahawa kanak-kanak yang sudah boleh menguruskan dirinya dengan sendiri diberi pilihan untuk tinggal dengan salah seorang daripada kedua ibubapanya.

22) Dengan hormatnya kami juga telah merujuk penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur dalam kes **Abdul Rahman bin Shafiee lwn. Hasma binti Senawi dan seorang lagi**, JH 1998 Jld. XII Bhg. II, hlm. 231 yang menyatakan:

“...Bagi seorang kanak-kanak yang mencapai umur tujuh tahun atau diistilahkan dengan mumayyiz, penentuan siapa yang patut dipilih sebagai penjaga banyak bergantung pada penerimaan dan emilihan kanak-kanak itu sendiri. Dengan erti yang lain mahkamah hendaklah terlebih dahulu mengajukan soalan-soalan yang boleh memberi gambaran tentang keinginan sebenar kanak-kanak itu seperti contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tersebut di atas.”

23) Selain itu kami juga telah merujuk kes **Linda Isah Visentin lwn. Nik Mohd Zuhry Nik Mohd Yusoff dan 2 yang lain**, CLJ [2012] 3 LNS 22. Kedua-dua kes ini telah menjadi panduan kepada kami bahawa di peringkat rayuan, Mahkamah Rayuan Syariah boleh memanggil anak yang telah mencapai umur mumaiyyiz untuk ditemu bual sebelum sesuatu keputusan diberikan. Untuk tujuan tersebut maka pada 24/04/2022, kami telah mengarahkan pihak-pihak supaya membawa anak tersebut ke Mahkamah untuk ditemu bual. Sebelum temu bual dijalankan, kami telah memberi ruang masa kepada anak tersebut berjumpa dan berbual bersama Responden di bilik yang telah disediakan.

24) Berdasarkan pemerhatian kami semasa sesi temu bual dijalankan, anak tersebut kelihatan sihat, berpakaian kemas, tenang dan boleh berbual dengan baik. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa anak tersebut seorang yang *ma'tuh*. Anak tersebut juga mampu menjawab soalan-soalan yang kami

kemukakan, yang bertujuan untuk mencungkil kecenderungan sebenar yang bermain di lubuk hati anak tersebut. Soalan-soalan yang ditanya adalah mengenai kehadiran ke Mahkamah, persekolahan, hubungan dengan kawan-kawan, prestasi kemajuan pelajaran serta cara bagaimana anak tersebut pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Dengan seponan anak tersebut menjawab yang dia belajar di sekolah menengah yang tidak jauh dari tempat tinggal, serta mempunyai kawan-kawan di sekolah dan kawan-kawan untuk bersukan. Prestasi pelajarannya sangat baik dan sentiasa mendapat nombor satu di dalam kelas. Anak tersebut meminati pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains dan selalu mendapat markah A dalam ujian. Setiap hari dia pergi ke sekolah dengan dihantar oleh ayahnya dan begitu juga ketika balik, diambil oleh ayahnya.

25) Soalan-soalan layanan di rumah oleh ayah yang menjaganya, jadual belajar, mengaji al-Quran, menonton TV, aktiviti masa lapang turut sama disoal. Dengan mudah soalan-soalan tersebut dijawab oleh Safwan. Jawapan yang diberikan menunjukkan Safwan dijaga dan dilayan oleh ayahnya dengan baik daripada segi makan minum, tempat tinggal, pelajaran, kesihatan dan keselamatan. Ini penting untuk memastikan bahawa kebajikan anak tersebut terpelihara daripada segi fizikal ataupun moral.

26) Soalan-soalan yang lebih khusus juga diajukan kepada Safwan. Selalu atau tidak ibu datang melawat, bagaimana cara berhubung dengan ibu, siapa yang memberi duit belanja sekolah dan berapakah jumlah sehari. Bagaimana perasaan bila berjauhan dengan ibu, bagaimana hubungan dengan adik beradik yang lain. Pernahkah diberitahu yang ibu mahupun ayah tidak menyukai Safwan, adakah Safwan pernah mengalami kecederaan, dimarahi, dipukul atau merasa tidak selesa tinggal di rumah dan antara ibu dan ayah, yang mana lebih disayangi. Akhir sekali

kami bertanya kepada Safwan dengan siapa Mohd Safwan lebih dan hendak suka tinggal.

27) Soalan-soalan itu walaupun nampak agak biasa, namun ia diyakini boleh membantu kami membuat keputusan yang tepat. Safwan menyatakan bahawa dia sangat menyayangi ibu dan ayahnya. Walau bagaimanapun dia memilih untuk tinggal bersama ayahnya kerana ayah telah bersara dan tinggal berseorangan. Ibu tinggal di Kuala Lumpur dan di sana ada abang dan kakak bersama ibu. Safwan juga menyatakan hasratnya akan melawat ibu apabila cuti persekolahan. Safwan juga faham tentang kesan pilihan yang dibuat terhadap masa depannya dan pilihan tersebut dibuat suci hati tanpa ada tekanan daripada mana-mana pihak.

28) Berdasarkan temu bual tersebut kami berpuas hati bahawa anak tersebut telah mumaiyyiz dan boleh menyatakan pendapatnya sendiri tentang hadhanah. Mengambil kira prinsip anak yang telah mumaiyyiz, kami berpendapat dalam kes ini adalah lebih berkebajikan dengan menyerahkan hak kepada anak tersebut dalam membuat pilihan penjaganya. Tambahan pula tidak ada perkara yang secara nyata dibangkitkan oleh anak tersebut yang boleh menjejaskan kebajikan dan keselamatannya serta boleh memberi apa-apa akibat buruk daripada segi akhlak atau jasmaninya. Dalam kes ini, pendekatan mengutamakan pilihan anak tersebut dilihat lebih sesuai kerana melibatkan emosi dan perasaan, yang mana anak tersebut akan lebih selesa dengan penjaga pilihannya. Oleh yang demikian, kami akan menerima pilihan anak tersebut sebagai asas dalam membuat keputusan selaras dengan peruntukan Seksyen 85(2) EUKIS. Bagi pihak yang tidak mendapat hak penjagaan pula, dengan mengambil kira peruntukan Seksyen 88, EUKIS, kami berpuas hati bahawa hak akses atau lawatan yang sewajarnya boleh

diberikan mengikut masa dan kekerapan yang difikirkan wajar. Kekerapan hak akses ini perlu juga mengambil kira jarak tempat tinggal yang jauh antara Perayu dan Responden agar tidak menjejaskan kesihatan dan pelajaran anak tersebut. Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut kami berpuas hati untuk campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan menimbangkan Hujah Pihak-Pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

- 1) Rayuan Perayu diterima.
- 2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-028-0178-2016 adalah diubah kepada:
 - 2.1 Mahkamah perintahkan hak jagaan anak yag bernama Ahmad Safwan Fathi bin Samsudin (No. MyKid: 080221-14-1089) hendaklah diberikan kepada Perayu (bapa) dan hak akses yang munasabah diberikan kepada Responden (ibu).
 - 2.2 Mahkamah perintahkan bahawa hak hari raya pertama pada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha dengan anak tersebut dibuat secara bergilir-gilir atau dengan persetujuan bersama pihak-pihak.
 - 2.3 Mahkamah perintahkan bahawa hak bersama anak tersebut pada cuti persekolahan hendaklah dibahagikan secara sama rata

atau secara bergilir-gilir atau dengan persetujuan bersama pihak-pihak.

- 2.4 Mahkamah perintahkan pihak-pihak memberikan maklumat tempat tinggal masing-masing untuk tujuan pelaksanaan perintah ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

